



POLICIA
DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN



R.A.A.P

**(REGLAMENTO ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS POLICIALES)**



**LAS MALVINAS
SON ARGENTINAS**



ANEXO II

REGLAMENTO DE ACTUACIONES

ADMINISTRATIVAS POLICIALES

ARTICULO 1: El presente reglamento comprenderá las actuaciones administrativas disciplinarias y Extradisciplinarias, contenidas en su articulado, a saber:

1) Actuaciones administrativas disciplinarias:

1-a- Sumario administrativo;

1-b- Actuación sumaria disciplinaria; y

1-c- Información sumaria disciplinaria.

2) Actuación sumaria extradisciplinaria, conforme artículo 98 y subsiguientes del presente reglamento.

ARTICULO 2: EL SUMARIO ADMINISTRATIVO. Es el proceso administrativo disciplinario, motivado por la presunta comisión de falta gravísima o concurso de faltas graves. Son partes de ese proceso administrativo disciplinario, en sus distintas etapas:

a) El Comando Superior de Policía y los Superintendentes.

b) El o los imputados.

c) El Tribunal Disciplinario

d) El Defensor

e) El Fiscal

f) El Instructor

g) El Auditor

ARTICULO 3: EL IMPUTADO. Es el personal con estado policial, cualquiera sea su situación de revista, sometido a proceso administrativo disciplinario.

ARTICULO 4: TRIBUNAL DISCIPLINARIO. Es el órgano de juzgamiento del plenario y estará constituido por tres miembros, ***dos vocales y un presidente que serán Oficiales***



Superiores. El asiento natural del Tribunal Disciplinario será la Jefatura de Policía pudiendo constituirse en el interior de la Provincia por resolución fundada cuando razones de economía procesal así lo aconsejen.

MISION

ARTICULO 5: DEFENSOR. La defensa será ejercida por un **Oficial Jefe**. Su misión será asumir y ejercer la defensa, en la etapa de plenario, a partir de su designación.

ARTÍCULO 6: FISCAL. El Ministerio Fiscal será ejercido por un **Oficial Jefe**, el que tendrá a su cargo la acción disciplinaria en la etapa del plenario, ***debiendo oportunamente solicitar sanción concreta o la absolución administrativa por falta de mérito para aplicar sanción.***

ARTICULO 7: EL INSTRUCTOR. Es el funcionario policial que instruye el sumario administrativo, colectando las pruebas relativas a las faltas que se investigan. Este cargo será desempeñado por un **Oficial Jefe**.

ARTICULO 8: Los cargos referidos en los artículos 5, 6 y 7 serán desempeñados por personal policial que deberá revistar en servicio efectivo y deberá tener superioridad policial respecto del o los imputados. Los miembros del Tribunal Disciplinario deberán revistar en servicio efectivo y deberán tener superioridad policial respecto del Defensor, Fiscal e Instructor. Todos los cargos serán ejercidos sin perjuicio del servicio, salvo decisión fundada del Comando Superior. ***En las causas con más de un efectivo imputado, o cuando su complejidad o gravedad así lo justifique, el Fiscal y el Defensor designados, podrán ser asistidos, previa resolución fundada del Tribunal Disciplinario, por un oficial de inferior jerarquía que coadyuvará en el ejercicio del cargo asumido, resultándole igualmente aplicables las restricciones del artículo 33 inciso 1) del presente reglamento.***

INSTRUCCION

ARTICULO 9: La orden de instrucción del sumario administrativo provendrá del **Superintendente u órgano superior** respecto de sus subordinados quien, correlativamente por disposición o resolución, designará Instructor y fijará el plazo de instrucción, ***sin perjuicio de las medidas preventivas que adopte el Oficial Jefe que tomara conocimiento del hecho, tendientes a establecer las circunstancias de lugar, tiempo, modo de ejecución, así como resguardar la prueba pertinente al esclarecimiento de lo investigado.***

La instrucción de sumario administrativo será ordenada ante denuncia o de oficio. En el primer caso no se dará curso a ninguna denuncia sin previa ratificación del denunciante, de quien se comprobarán sus datos personales y se le solicitarán las precisiones y aclaraciones necesarias sobre el contenido de la misma.



Se procederá de oficio, cuando se detecte internamente elementos que constituyan presunciones de existencia de la comisión de una falta gravísima o concurso de faltas graves por parte de personal policial.

En el caso de denuncia anónima, si por las referencias que contenga o antecedentes que se posean, ella presentara visos de verosimilitud, se podrán ordenar las actuaciones previstas en los artículos 98 y subsiguientes del presente reglamento. Caso contrario se enviará directamente a archivo.

ARTICULO 10: El instructor librará comunicación a Jefatura de Policía, Subjefatura de Policía, Asesoría Letrada General, Dirección de Asuntos Internos, Dirección de Personal, y a la Superintendencia de revista del causante dentro de las veinticuatro horas de la diligencia de la iniciación.

La autoridad que ordenó la instrucción u órgano superior podrán ordenar en cualquier estado del trámite, y cuando lo estime conveniente, por causa fundada, el reemplazo del instructor.

ARTICULO 11: El instructor designará un secretario, quien poseerá en lo posible el grado de Oficial, de igual o mayor jerarquía que el o los imputados. Sólo en caso excepcional, debidamente justificado, recaerá la designación en funcionario de menor jerarquía.

ARTICULO 12: La instrucción del proceso administrativo disciplinario tendrá por objeto:

- a) Comprobar si existe comisión de falta gravísima o concurso de faltas graves, mediante todas las diligencias conducentes a la obtención de la verdad.
- b) Establecer los hechos y circunstancias que califiquen la causa investigada, determinar posibles agravantes, atenuantes y/o causales de justificación.
- c) Individualizar el o los responsables del hecho investigado.

MEDIOS DE PRUEBA

ARTICULO 13: El Instructor efectuará inspecciones oculares con descripción detallada en acta de personas, lugares y cosas, rastros y otros efectos materiales emergentes del hecho. Asimismo, y cuando fuere posible recogerá, conservará los elementos probatorios útiles y efectuará la comprobación fotográfica correlativa.

ARTICULO 14: TESTIGOS. El instructor procederá a recibir declaración a todas las personas que tengan conocimiento de los hechos, relacionados con la investigación salvo cuando hubieren depuesto cinco o más testigos, siendo facultativo de la instrucción tomar otras declaraciones testimoniales que sean conducentes a la averiguación de los hechos investigados.



ARTICULO 15: DECLARACION TESTIMONIAL. El testimonio bajo juramento de personas sin estado policial efectuado ante la instrucción, hará plena fe, sin necesidad de ratificaciones en cualquiera de las etapas del sumario administrativo, salvo prueba en contrario.

ARTICULO 16: El testimonio de Oficiales Superiores ya sea en actividad o en retiro será solicitado por nota, *el que podrá contestar por igual medio.*

ARTICULO 17: CAREOS. El Instructor podrá disponer el careo entre testigos o entre estos y el imputado, o entre imputados, quienes en todos los casos podrán solicitarlo pero no podrán ser obligados a carearse. Sólo serán admitidos, entre policías, los careos entre personal de igual grado. Podrá efectuarse el careo entre personal de distinto grado siempre que el superior no se opusiere.

ARTICULO 18: Si por cualquier causa el careo fuese dificultoso o imposible el Instructor podrá disponer nuevas declaraciones por separado, de acuerdo a los interrogatorios que él formule.

ARTICULO 19: PERICIAS. El instructor, podrá ordenar pericias con el objeto de conocer o apreciar algún hecho o circunstancia concernientes a la causa en la que sean necesarios conocimientos específicos en alguna ciencia, arte o técnica.

El instructor designará de oficio un perito, salvo que considere imprescindible que sean más.

Para la realización de las pericias se designará en lo posible personal de la Institución. En su defecto se nombrarán funcionarios públicos, que en razón de su título profesional o su competencia se encuentren habilitados para emitir dictamen sobre el hecho o circunstancia a establecer.

ARTICULO 20: El informe pericial deberá expedirse por escrito y comprenderá si fuera posible:

- 1) La descripción del objeto de la pericia sea éste personas, lugares, cosas o hechos y el estado en que se hallaren.
- 2) la relación detallada de las operaciones efectuadas y sus resultados.
- 3) Las conclusiones formuladas conforme los principios de su ciencia, arte o técnica.
- 4) Lugar y fecha en que se practicaron.

ARTICULO 21: La ebriedad e ingestión de psicotrópicos se probará mediante pericia química, o en su defecto informe médico. Si no fuera posible, se admitirá prueba testimonial que será prudentemente evaluada.

ARTICULO 22: DECLARACION INDAGATORIA ADMINISTRATIVA. Cuando exista motivo bastante para sospechar que personal policial ha participado en la comisión de una falta



gravísima o faltas graves en concurso el Instructor procederá a interrogarlo libremente previo cuestionario de identificación.

ARTICULO 23: El instructor informará al imputado cuál es el hecho que se le atribuye, ***con expresa mención a la falta disciplinaria en que encuadra*** y el derecho que le asiste de abstenerse de declarar sin que su silencio implique presunción de culpabilidad.

ARTICULO 24: Si el imputado no se opusiere a declarar, lo invitará a exponer todo lo que aquél tenga por conveniente en aclaración de los hechos o en su descargo. El imputado podrá dictar su declaración. A continuación el instructor podrá formular en forma clara y precisa todas las preguntas que estime procedentes.

ARTICULO 25: Concluida la indagatoria el secretario la leerá en voz alta, pudiendo el imputado posteriormente hacerlo para sí. El acta será suscripta por los funcionarios actuantes y el imputado. Si éste se negara a hacerlo, se dejará constancia con la participación de un testigo hábil que podrá ser personal policial, no afectando la negativa la validez del acto.

ARTICULO 26: **PRUEBA DOCUMENTAL E INFORMATIVA.** Todos los documentos que se presentaren durante la instrucción y que tuvieran relación con el proceso serán agregados a los autos.

Las fotocopias de expedientes administrativos y judiciales certificadas por el instructor o cualquier otro funcionario público harán plena fe salvo impugnación fundamentada.

El instructor podrá solicitar los informes que puedan ser conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados. Si estos provinieran o tuvieran relación de conexidad con hechos investigados en actuaciones judiciales, el instructor deberá promover o continuar en forma simultánea las actuaciones administrativas disciplinarias.

ARTÍCULO 27: Previo a la conclusión de la instrucción, el instructor solicitará y agregará los antecedentes que obren en el legajo personal del infractor, mediante planilla en la que constará:

- 1) datos identificatorios, altas, bajas y destinos.
- 2) antecedentes administrativos disciplinarios.
- 3) procesos judiciales y administrativos terminados o en trámite.
- 4) calificación anual correspondiente a los tres últimos períodos calificados con transcripción íntegra de los respectivos juicios concretos.
- 5) situación de revista.



ARTICULO 28: INFORME DEL INSTRUCTOR. El instructor elevará las actuaciones mediante informe que deberá contener:

- 1) una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos investigados, pruebas colectadas y los cargos que resultan contra cada imputado.
- 2) su opinión fundada del caso.

ARTICULO 29: El sumario será elevado al Subjefe de Policía quien, previo dictamen de la Secretaría del Tribunal Disciplinario de la Asesoría Letrada General, podrá disponer:

1) La elevación a plenario con constitución del Tribunal Disciplinario Policial; con notificación al imputado a efecto de que designe defensor; por el término de tres días bajo apercibimiento de designársele defensor de oficio mediante sorteo previsto en el artículo 33 del presente reglamento.

2) El sobreseimiento definitivo de la causa en los casos que:

- a) La acción disciplinaria se haya extinguido.
- b) El hecho investigado no se cometió.
- c) El hecho investigado no encuadra en figura legal.
- d) La falta administrativa o concurso de faltas no fueron cometidas por el imputado.

3) *El sobreseimiento provisorio de la causa por falta de mérito para imponer sanciones.*

4) La remisión del sumario a la instrucción para la ampliación de lo actuado.

5) La remisión de las actuaciones al órgano de juzgamiento competente cuando surja que la falta o faltas investigadas no constituyen falta gravísima o concurso de faltas graves.

6) *La reserva de las actuaciones cuando la identidad de hechos juzgados en el ámbito administrativo y judicial guardan una relación de conexidad tal que impiden una resolución anterior al fallo de la justicia para determinar la culpabilidad o inocencia del o de los imputados. Tanto la reserva como el informe periódico de estado de causa que habrá de requerirse al juzgado interviniente será competencia de la Dirección Asuntos Internos.*

7) La elevación de las actuaciones al Jefe de Policía cuando el criterio del Subjefe respecto a la elevación a plenario de la causa o al sobreseimiento definitivo no coincida con la opinión fundada del instructor. En este caso el auto resolutivo del Jefe de Policía será definitivo.



ARTICULO 30: Si por el mismo hecho se hubieran elevado a plenario diversos sumarios con atribución de faltas gravísimas o concurso de faltas graves a varios imputados, el Subjefe de Policía podrá ordenar la acumulación de oficio o a pedido de parte, siempre que la misma no **provoque** un grave retardo.

ARTICULO 31: Si por distintos hechos se hubieran elevado a plenario diversos sumarios de un mismo imputado, el Tribunal Disciplinario podrá ordenar la acumulación de las causas, con una única designación de Fiscal, con objeto de resolver las causas en un solo pronunciamiento.

ARTICULO 32: El procedimiento de plenario no se aplicará en la falta prevista en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial como abandono de cargo **(A-1-3 del R.R.D.P)**, cuando el imputado no fuere habido y fuere citado por edicto publicado por única vez en el Boletín Oficial de la Provincia de Neuquén, bastando en tal caso para finalización de las actuaciones resolución de la Jefatura de Policía, previo dictamen de la Asesoría Letrada General.

Tampoco se aplicará el procedimiento de plenario en los casos de destitución por acumulación de sanciones en los que se actuará en base al informe de cómputo respectivo en reemplazo del sumario administrativo. La solicitud de destitución será notificada al interesado a los efectos del ejercicio de derecho de defensa y oposición de los recursos correspondientes.

PLENARIO

ARTÍCULO 33: Elevada la causa a plenario, a través de la Secretaría del Tribunal Disciplinario, se procederá a:

- 1) Sortear a los integrantes del Tribunal Disciplinario, Fiscal y Defensor de oficio, si el imputado no hubiese designado uno. Serán excluidos de la nómina el instructor, el secretario del instructor, testigos y peritos policiales, siendo esta causa materia de excusación y recusación. El personal letrado de la Institución, el personal de la Asesoría Letrada General, y el que revistara en la Dirección de Asuntos Internos serán excluidos de la nómina de Fiscales y Defensores en razón de las respectivas funciones.
- 2) Cursar las notificaciones pertinentes.
- 3) Poner a disposición del defensor y fiscal las actuaciones a efectos de que ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes por el plazo de **cinco días hábiles a partir de su notificación.**

Durante tal plazo, el fiscal y el defensor, con el expreso consentimiento del imputado, podrán acordar sobre los hechos controvertidos y sobre la sanción disciplinaria que correspondería imponer, mediante la presentación de un escrito conjunto ante la Secretaría del Tribunal Disciplinario Policial, que dará vista



inmediata al Presidente y los Vocales designados, pudiendo fijar, en caso de estimarse necesario, la realización de una audiencia preliminar al debate.

Dentro de los tres días de formulada la presentación, el Tribunal Disciplinario deberá expedirse al respecto.

De admitirse el acuerdo, el Tribunal dictará resolución fundada en aquél.

En caso de rechazo, la resolución fundada será irrecurrible debiendo producirse el debate.

4) Recibir las inhibiciones, recusaciones y excusaciones que elevará al Presidente del Tribunal para su resolución dentro de los ***tres días hábiles de recibidas***, mediante auto fundado que será inapelable. Será materia de excusación para idéntico cargo haberse desempeñado como Fiscal o Defensor en el período de ***tres*** meses inmediatamente anterior a su última actuación. Dicho término se contará desde la fecha de la última participación en anterior plenario a la fecha de la nueva desinsaculación o designación. ***El mecanismo de rotación para cubrir los cargos de Fiscal y Defensor, será reglamentado por resolución de la Jefatura de Policía.***

5) Requerir a la Asesoría Letrada General la designación del Auditor entre los letrados que con estado policial revisten en servicio efectivo.

ARTÍCULO 34: El Fiscal y el Defensor ofrecerán por escrito las pruebas de que intenten valerse, acompañando las listas de testigos y peritos con indicaciones de los datos personales. En caso de ofrecerse nuevos testigos se deberá expresar los hechos sobre los que versará el interrogatorio. Los testigos o peritos sin estado policial podrán ser ofrecidos, haciéndose cargo el interesado de lograr su comparecencia por gestión personal a la audiencia, no siendo necesaria su notificación por el tribunal. El costo de intervención de un perito de parte sin estado policial o relación de dependencia institucional será soportado íntegramente por el interesado.

ARTICULO 35: El Presidente del Tribunal ordenará la recepción de las pruebas ofrecidas y aceptadas. El tribunal podrá rechazar por resolución la prueba ofrecida notoriamente improcedente o superabundante.

ARTICULO 36: Si ninguna de las partes ofreciere prueba, el presidente podrá ordenar de oficio la recepción de aquella que considere útil, producida en la Instrucción.

ARTICULO 37: Antes de la audiencia de debate el Presidente, con notificación a las partes podrá ordenar actos de instrucción suplementaria indispensables que no fuere posible cumplir en la audiencia.

ARTICULO 38: Vencido el plazo previsto en el artículo 33 inciso 3) o en su caso, cumplida la instrucción suplementaria el presidente fijará día y hora para la audiencia de debate, con citación a las partes, testigos y peritos.



ARTICULO 39: La audiencia de vista de la causa será oral y pública, salvo que por razones de moral, seguridad, orden público o disciplina policial, el Tribunal resuelva que se realice a puertas cerradas.

ARTICULO 40: La vista de la causa continuará durante todas las audiencias consecutivas hasta su terminación, salvo que existan fundadas razones para que el tribunal proceda a la suspensión por un término máximo de diez días hábiles.

ARTICULO 41: El imputado asistirá a las audiencias, salvo que manifestare su voluntad de no concurrir o permanecer. En tal caso deberá ser ubicado en una oficina próxima, procediéndose en lo sucesivo como si estuviere presente.

Si fuere necesario practicar su reconocimiento se lo hará comparecer a la audiencia, mediante arresto preventivo inclusive.

ARTICULO 42: Si el imputado no concurriera a la audiencia y no fuera localizado, se dejará constancia y se procederá como si estuviera presente y para todos los efectos será representado por su defensor.

ARTICULO 43: La asistencia a la audiencia del Fiscal y del Defensor o Defensores es obligatoria. Su inasistencia injustificada será pasible de sanción disciplinaria. En este caso el Tribunal podrá reemplazarlos en la forma que corresponda en el mismo día de la audiencia, cuando no sea posible obtener la comparecencia.

ARTÍCULO 44: En el día y hora fijada se constituirá el Tribunal en la sala de audiencias y previa comprobación de la presencia de las partes, testigos y peritos por secretaría, el Presidente ordenará la lectura del informe del instructor y del auto de elevación a plenario, después de lo cual declarará abierto el debate.

ARTICULO 45: El Presidente dirigirá el debate y moderará la discusión, impidiendo preguntas o derivaciones improcedentes o que no conduzcan al esclarecimiento del hecho como así divagaciones del imputado. Las resoluciones del Tribunal sobre admisibilidad o inadmisibilidad de las pruebas, oposiciones y orientación del debate serán irrecurribles. **El legajo personal** del o de los imputados estará a disposición de los integrantes del Tribunal, Fiscal y Defensor desde el inicio de la vista de causa.

ARTICULO 46: Declarado abierto el debate el presidente procederá a recibir declaración al imputado conforme artículo 22 del presente reglamento, con aviso al imputado de que la audiencia continuará aunque no declare.

Si el imputado se negare a declarar o incurriere en contradicciones, que se le harán notar, el presidente ordenará la lectura de las declaraciones efectuadas por aquél en el sumario.

Posteriormente y en cualquier momento del debate, se le podrán formular preguntas aclaratorias.



Si los imputados fueren varios, el presidente podrá ordenar que aquellos que no declaren sean trasladados a oficina próxima, informándoles sumariamente, luego de concluidas todas las indagatorias lo ocurrido en su ausencia.

ARTICULO 47: En el curso de la vista de causa el imputado podrá efectuar todas las declaraciones oportunas, referidas a su defensa. Podrá hablar con su defensor sin suspensión de la audiencia, pero no lo podrá hacer antes de responder a las preguntas formuladas o durante su declaración.

ARTICULO 48: Si de las declaraciones del imputado o de otras pruebas producidas en la vista de causa surgieren hechos vinculados a la causa o agravantes de calificación no contenidas en el informe del instructor o el auto de elevación a plenario, el Fiscal podrá ampliar la acusación.

Formulada la ampliación el presidente le explicará al imputado los nuevos hechos o circunstancias que se le atribuyen, corriéndole ***vista inmediata*** al defensor para ofrecimiento de nuevas pruebas y preparación de su defensa. Si este derecho es ejercido, ***el Tribunal Disciplinario podrá, por resolución fundada, suspender la vista de causa por el término que estime conveniente.***

El nuevo hecho imputable de falta administrativa o la circunstancia agravante materia de la ampliación, quedarán comprendidos en el proceso administrativo disciplinario.

ARTÍCULO 49: Luego de la indagatoria el tribunal recibirá las pruebas, aplicándose cuando fuera posible las disposiciones contenidas en los artículos del presente reglamento referidos a medios de prueba.

ARTICULO 50: El presidente hará leer por Secretaría la parte sustancial de los dictámenes periciales. Los peritos si hubieren sido citados, deberán responder, bajo juramento de decir verdad, las preguntas o aclaraciones que se les formulen.

ARTICULO 51: El presidente procederá al examen de los testigos policiales en el orden que crea conveniente.

Los testigos no podrán comunicarse entre sí antes de declarar, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencias. Después de declarar, el presidente resolverá si deben permanecer incomunicados en oficina próxima a la sala.

ARTICULO 52: Se procederá a dar lectura de las declaraciones testimoniales de las personas sin estado policial.

Si el fiscal, el defensor o el imputado hubieran ofrecido como testigos a los mismos o a otras que carezcan de estado policial y que hubieran concurrido a la audiencia por gestión personal del interesado, el tribunal procederá a examinar a los mismos en el orden que disponga el presidente.



En todos los casos se procurará que los testigos civiles depongan con el menor dispendio de tiempo posible, en atención a las circunstancias del caso.

ARTICULO 53: El tribunal podrá ordenar la lectura de los documentos obrantes en el sumario, de las declaraciones de otros coimputados sobreseídos o en rebeldía, de las copias de actas judiciales y de ***cualquier otro expediente administrativo agregado.***

ARTÍCULO 54: Terminada la recepción de las pruebas, el Presidente concederá sucesivamente la palabra al Fiscal, y al Defensor para que en ese orden aleguen sobre las mismas y formulen la acusación, defensa y las réplicas a que se consideren con derecho, las que deberán limitarse a la refutación de los argumentos adversarios que antes no hubieran sido discutidos.

La última palabra corresponderá siempre al defensor.

El presidente podrá fijar prudencialmente el término de las exposiciones conforme a la complejidad de la causa. Concluidas las mismas interrogará al imputado si tiene algo que expresar y cerrará el debate.

ARTICULO 55: FALLO. El Tribunal emitirá su resolución fundada en el término de cinco días hábiles de cerrado el debate. La apreciación de la prueba se efectuará ***por el sistema de las libres convicciones.***

ARTICULO 56: EL AUDITOR. A partir de la elevación de la causa a plenario, las actuaciones serán supervisadas legalmente por el Auditor designado, quien se desempeñará como Asesor del Tribunal y redactará la resolución a que éste arribe.

ARTICULO 57: El Tribunal podrá, con carácter de resolución interlocutoria:

- 1) Peticionar al Jefe de Policía solicite al Poder Ejecutivo Provincial la destitución del imputado.
- 2) Peticionar la aplicación de otras sanciones disciplinarias previstas en las reglamentaciones vigentes.
- 3) Peticionar la absolución del imputado.

En todos los casos el acto administrativo definitivo será emitido por la Jefatura de Policía.

ARTICULO 58: La resolución del Tribunal Disciplinario será vinculante para el Jefe de Policía quien sólo podrá ejercer facultad de veto en el caso de grave error de derecho no subsanable que implique violación de alguna garantía constitucional.

En tal caso el Jefe de Policía podrá, por resolución fundada, previo dictamen de la Asesoría Letrada General, decretar la nulidad total o parcial de la actuaciones y ordenar la sustanciación de un nuevo proceso administrativo disciplinario, ***ordenando constituir un nuevo Tribunal Disciplinario conforme las normas de este reglamento.***



ACTUACION SUMARIA DISCIPLINARIA

ARTICULO 59: En los casos en los que se investiguen presuntas faltas graves simples se labrará una actuación sumaria disciplinaria cuyo órgano de juzgamiento será el Jefe de Dirección u Órgano Superior donde preste servicio el imputado. En el caso de existir varios imputados será órgano de juzgamiento el Jefe de Dirección u Órgano Superior donde reviste el imputado de mayor jerarquía.

DE LA ORDEN DE INSTRUCCION

ARTICULO 60: La orden de proceder a la instrucción de una actuación sumaria disciplinaria emanará por escrito de los *Jefes de División u órgano superior* respecto de sus subordinados. Si existieran subordinados de distintas dependencias la orden de instrucción emanará del Jefe de la dependencia donde reviste el imputado de mayor jerarquía. Respecto al personal en situación de retiro la orden emanará del Jefe o Subjefe de Policía.

ARTÍCULO 61: *El instructor designado* en la actuación sumaria disciplinaria simultáneamente librará comunicación al organismo del que dependa, Asesoría Letrada del órgano de juzgamiento o quien ejerza supletoriamente tal función, Dirección de Asuntos Internos, Superintendencia donde revistara el causante y Dirección de Personal, dentro de las 24 horas de iniciada.

ARTÍCULO 62: Serán aplicables a la actuación sumaria disciplinaria los artículos 10 a 28 y **29 inciso 6)** del presente reglamento, con las siguientes adecuaciones:

- 1)** Se tenderá a la simplificación de los trámites y medidas de colección de pruebas.
- 2)** El término de instrucción de la actuación sumaria disciplinaria no podrá exceder los quince días corridos desde su iniciación, prorrogable por el órgano de juzgamiento por igual término y mediante decisión fundada
- 3)** *En caso de ser procedente la reserva de las actuaciones (artículo 29 inciso 6), el Oficial Instructor deberá solicitarla al órgano de juzgamiento.*

ARTICULO 63: *Concluida la instrucción, y de surgir mérito para recibir declaración indagatoria administrativa al imputado, se procederá conforme lo previsto en los artículos 22 ss. y ccs. del presente reglamento. Recibida la declaración indagatoria, se le dará vista al imputado por el término de **tres días corridos**, a partir del momento de su notificación, para que formule su defensa y ofrezca pruebas de descargo, debiéndose dejar constancia de la fecha y hora en que comienza dicha vista.*

ARTICULO 64: Si el imputado no compareciera a tomar vista de la causa, dentro del término señalado en el artículo anterior, o no produce su defensa en tiempo, se tendrá por decaído ese derecho, y no podrá hacer uso de él en adelante.



ARTICULO 65: La vista y traslado de las actuaciones se efectuará en forma personal en la dependencia donde el sumario haya sido instruido, y no podrán ser retiradas del asiento de ésta.

ARTICULO 66: *Si el imputado revistara en el cuadro de personal de suboficiales y tropa, podrá defenderse por sí o designar un defensor para que lo represente y redacte su defensa. El imputado hará la designación en oportunidad de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 63 de este reglamento, debiendo recaer la designación en un Oficial Subalterno, con las mismas restricciones establecidas en el artículo 33 inciso 1) del presente.*

ARTICULO 67: Concluida la vista para descargo, *el instructor valorará la prueba producida, pudiendo hacer lugar a la ofrecida por el imputado o rechazarla fundadamente, luego de lo cual producirá un informe relatando con precisión los hechos objeto de investigación, debiendo emitir opinión fundada sobre las faltas disciplinarias que se encontrarían infringidas. Cumplido ello, el expediente será remitido para dictamen al **Auditor** de la Dirección o Departamento, o en su defecto, al auditor en turno de la Asesoría Letrada General, **quien deberá expedirse en un término no mayor de 10 (diez) días corridos.***

El dictamen versará sobre las cuestiones de hecho y de derecho sometidas, pudiendo sugerir todas las medidas conducentes y necesarias para el esclarecimiento de la investigación o una opinión fundamentada sobre la existencia o no de responsabilidad administrativa y el encuadre legal respectivo.

ARTICULO 68: La actuación sumaria disciplinaria concluirá mediante disposición del Órgano de Juzgamiento respectivo.

Si existieran varios imputados pertenecientes a distintas Direcciones será competente para resolver la actuación administrativa el titular de la Dirección donde revistara el imputado de mayor jerarquía.

Igual procedimiento se aplicará para la unificación de las causas, para cuando por el mismo hecho se iniciaran actuaciones administrativas paralelas en dos o más dependencias.

ARTICULO 69: La disposición de conclusión de la actuación sumaria disciplinaria deberá emitirse determinando:

- 1) El sobreseimiento administrativo provisorio o definitivo por falta de mérito para aplicación de sanciones.
- 2) Aplicación de sanción de arresto o solicitud de suspensión de empleo al Jefe de Policía.
- 3) Absolución administrativa cuando hubiera sido aplicada sanción Preventiva y no se probara la falta.



ARTICULO 70: Tanto la disposición resolutive como el dictamen previstos en los artículos anteriores, serán actos administrativos fundados, y el juzgamiento se efectuará por el sistema de las libres convicciones.

ARTICULO 71: En el caso de que la actuación sumaria disciplinaria concluyera por alguna clase de sobreseimiento o absolución administrativa, la causa será elevada de oficio al superior inmediato de quien dictó el acto administrativo, para su control, ratificación o rectificación.

ARTICULO 72: Las disposiciones contempladas en los artículos precedentes serán distribuidas en copia a las dependencias mencionadas en el artículo 61 del presente reglamento.

INFORMACION SUMARIA DISCIPLINARIA

ARTÍCULO 73: La información sumaria disciplinaria policial consiste en una actuación escrita que se labrará con objeto de comprobar presuntas transgresiones consideradas como leves por el R.R.D.P.; ***cuyo órgano de juzgamiento será el Oficial que la constate o tomare conocimiento.***

ARTICULO 74: La información sumaria disciplinaria será instruida por el Oficial que fuera designado, constatará o tomare conocimiento de la falta respecto de sus subordinados.

ARTÍCULO 75: El funcionario que instruya la información sumaria designará Secretario conforme las previsiones del artículo 11 del presente reglamento, y librárá comunicación a las Direcciones de Asuntos Internos y Personal.

La instrucción deberá cumplimentar los siguientes requisitos mediante acta:

- 1) Realizar un informe escrito relatando las circunstancias atinentes al hecho que se investiga.
- 2) Dejar constancia en el expediente de las personas que hayan intervenido o presenciado el hecho mediante acta que firmarán éstas, conjuntamente con la instrucción.
- 3) Indagará al imputado administrativamente, quien tendrá respecto del acto los derechos y obligaciones previstos en los artículos 22, 23, 24 y 25 del presente reglamento.
- 4) Solicitar informes periciales cuando la Instrucción lo crea conveniente.

ARTICULO 76: El término de instrucción de la información sumaria será de ***diez días corridos*** prorrogable por igual término, la que se solicitará al superior inmediato mediante oficio que contenga razón fundada para solicitar la misma.

ARTICULO 77: Concluida la instrucción se le dará al imputado vista para defensa, quien tendrá ***tres días corridos*** para realizarla.



ARTICULO 78: A los fines del artículo anterior deberán contemplarse los recaudos de los artículos 63, 64 y 65 del presente reglamento.

ARTICULO 79: *Para los casos de "in fraganti falta" y cuando desde el primer momento se hubieren reunido suficientes elementos probatorios que aconsejen fundadamente la imposición de una medida disciplinaria, no será de aplicación el procedimiento previsto para la información sumaria disciplinaria, pudiéndose aplicar sanción en forma directa, oído que fuere el imputado, sin perjuicio de la comunicación que deberá efectuarse en los términos del Artículo 41 del R.R.D.P. El expediente con resolución firme será elevado a la Dirección Personal por la vía correspondiente para archivo y la disposición comunicada a las dependencias a las que se les informó su iniciación.*

ARTICULO 80: La información sumaria concluirá por disposición la que podrá:

1) Aplicar sanción disciplinaria, consistente en apercibimiento o arresto policial.

2) *Sobreseer las actuaciones por falta de mérito para aplicar sanción.*

ARTICULO 81: El expediente con resolución firme será elevado a la Dirección Personal por la vía correspondiente para su archivo; y la disposición comunicada a las dependencias a las que se les informó su iniciación.

ARTICULO 82: Si de la instrucción de la información sumaria surgieran faltas que por su gravedad merecieran la sustanciación de actuación sumaria o sumario administrativo, según corresponda a la gravedad de las faltas, la misma será elevada por vía jerárquica a la Asesoría Letrada de la Dirección de la que dependa **el Instructor** o en su defecto al auditor en turno de la Asesoría Letrada General, quien dictaminará sobre el mérito para la sustanciación de las actuaciones que correspondan, debiendo tenerse por válidas las actuaciones practicadas en esta instancia, completándose con las demás diligencias que fueran necesarias. ***La presente vista deberá evacuarse en un plazo no mayor de 10 (diez) días corridos.***

RECURSOS

ARTICULO 83: *El imputado, y en su caso el Fiscal, contra los actos administrativos que resuelvan actuaciones administrativas disciplinarias, podrán interponer en todos los casos recurso de reconsideración ante la autoridad que la dictó dentro del término de diez días a partir de su notificación, a fin que la misma la modifique o deje sin efecto.*

La presentación del recurso deberá hacerse por escrito, debidamente fundado, ofreciendo la prueba de que intente valerse y determinando en forma clara y precisa lo que se peticiona. La autoridad que aplicó la sanción deberá expedirse dentro de los diez días de recibido.

ARTICULO 84: *Si el recurso de reconsideración fuere denegado el interesado podrá recurrir en **grado de apelación** ante el órgano superior al que impuso la sanción*



reproduciendo los agravios y fundamentos vertidos dentro del término de diez días a partir de la notificación de la denegatoria. El órgano competente para entender en la apelación deberá expedirse dentro del plazo de diez días.

ARTICULO 85: Podrá interponerse recurso de nulidad toda vez que en actuaciones administrativas disciplinarias se advierta la existencia de actos o procedimientos esenciales en los cuales no se hubieran cumplido las normas establecidas por este reglamento u otras disposiciones legales aplicables.

El recurso deberá interponerse según los casos en las siguientes momentos:

1) Las objeciones advertidas hasta el momento de formular defensa deberán ser señaladas en esa oportunidad.

2) Las acaecidas con posterioridad y hasta el momento de dictar resolución final serán deducidas en forma autónoma y dentro del plazo de tres días corridos a partir de la notificación.

ARTÍCULO 86: La interposición de recursos no tendrá efecto suspensivo.

MEDIDAS CAUTELARES

ARTÍCULO 87: Las medidas cautelares que este reglamento prevé son:

1) Disponibilidad simple;

2) Arresto preventivo.

ARTICULO 88: Procederá la disponibilidad simple en el caso previsto en el artículo 114 inciso "f" de la Ley 0715 (suspensión preventiva) cuando la permanencia del imputado sometido a sumario administrativo vinculado a las funciones de su cargo o grado signifique un obstáculo para la investigación de la falta disciplinaria.

ARTICULO 89: La disponibilidad será dispuesta por el Jefe de Policía, de oficio o a petición del instructor.

ARTICULO 90: El instructor al solicitar la disponibilidad, deberá fundamentar la misma analizando los hechos, sus consecuencias, trascendencia pública, las circunstancias agravantes y atenuantes, el concepto funcional y antigüedad del causante.

ARTICULO 91: Cuando hubieran desaparecido los motivos que determinaron la disponibilidad o variado la situación del imputado en el sumario, el instructor requerirá el cese de dicha situación informando las causas que justifiquen su pedido.

ARTICULO 92: En los sumarios administrativos en que se hubiera ordenado la disponibilidad del imputado, según las normas establecidas en este capítulo, variando las causas que dieron lugar a las mismas, podrá solicitarse la conversión de aquella a la



situación de pasiva según las normas establecidas para esos casos en la ley del Personal Policial.

ARTÍCULO 93: La disponibilidad a que se refiere el artículo **88** no podrá durar más de noventa (90) días corridos.

Podrá prorrogarse por igual término cuando no se hubiere concluido la investigación y se mantuvieran las causas que la justifiquen.

ARTICULO 94: Ordenada la disponibilidad por el Jefe de Policía, el instructor, en todos los casos, notificará al imputado.

ARTICULO 95: La disponibilidad cesará:

- 1) Por conversión de la disponibilidad a situación de pasiva;
- 2) Por resolución del sumario administrativo disponiendo la absolución administrativa por falta de mérito;
- 3) Por resolución del sumario administrativo, con sanción de apercibimiento, arresto policial o suspensión de empleo;
- 4) Por destitución;
- 5) Por haber desaparecido las causales que motivaron la medida, conforme determina el artículo **91** del presente reglamento.

ARTICULO 96: El arresto policial podrá ser aplicado con carácter de preventivo en cualquier momento o lugar, para establecer la existencia de la falta, lograr el cese de la transgresión, evitar su trascendencia pública, en los casos de "in fraganti falta" o cuando el imputado se negare a comparecer.

ARTICULO 97: El arresto preventivo podrá ser aplicado por el Oficial Superior o Jefe que advierta alguna de las situaciones previstas en el artículo anterior. Los oficiales subalternos o suboficiales podrán disponer el arresto preventivo de subordinados y subalternos que cometan faltas en lugares confiados a su custodia o en lugares públicos, al solo efecto de lograr el cese de la transgresión o impedir la ejecución de ésta. Este arresto no excederá del lapso necesario para librar comunicación y poner a disposición del oficial que corresponda al infractor.

ACTUACION SUMARIA EXTRADISCIPLINARIA

ARTICULO 98: Se labrará actuación sumaria extradisciplinaria:

- 1) Por accidentes acaecidos al personal policial, por accidentes con secuela de lesiones o fallecimiento ocurrido en servicio o fuera del mismo.



2) En los casos de quejas, denuncias o información de los medios de comunicación formuladas contra servicios, procedimientos o personal policial.

ARTICULO 99: Respecto a la orden de instrucción de la actuación sumaria extradisciplinaria prevista en el inciso 1) del artículo anterior, serán de aplicación los artículos 60 y 61 del presente reglamento. La instrucción tendrá por objeto comprobar los hechos que dieran origen a las lesiones o fallecimiento del personal y si existió o no relación de causalidad con el servicio, ***debiendo cerrarse la investigación en un plazo máximo de 15 días corridos.***

Serán aplicables a estas actuaciones los artículos 13, 14, 15, 16, 19, 20 y 26 del presente reglamento.

ARTÍCULO 100: Concluidas las actuaciones, mediando lesiones, el instructor elevará las mismas por la vía jerárquica que corresponda a efectos de la remisión de los actuados al Departamento de Servicios Sociales, para que se practique junta médica policial que:

- 1)** Describirá las lesiones, etiología y su relación con el hecho investigado;
- 2)** Determinará si desde el punto de vista médico existe relación de causalidad entre la lesión y el servicio;
- 3)** Determinará si la incapacidad es temporal o permanente, y en este último caso porcentual de incapacidad para el servicio.
- 4)** Especificará la incidencia de los factores causales atribuibles al servicio cuando estos concurren con factores causales atribuibles al estado de salud previo del lesionado.

En los casos previstos en el artículo 14, inciso j) de la Ley 1131 la junta médica, además, determinará el porcentual de incapacidad para la vida civil.

ARTICULO 101: Las juntas médicas estarán integradas y funcionarán conforme lo determinado por el reglamento de la Dirección de Personal.

ARTÍCULO 102: El acta de junta médica será notificada al personal examinado, quien, dentro del término de ***tres (3) días*** podrá pedir las aclaraciones, practicar las impugnaciones a que se crea con derecho, y aportar nuevos elementos de prueba que no hayan sido incorporados a las actuaciones.

La junta médica se expedirá sobre las cuestiones planteadas en un término de ***cinco (5) días*** quedando concluida con el nuevo dictamen la etapa de investigación, elevándose el expediente a la Jefatura de Policía por la vía jerárquica correspondiente.

ARTICULO 103: Concluidas las actuaciones y habiendo ocurrido el fallecimiento del personal, el instructor elevará las mismas por la vía jerárquica correspondiente a la Jefatura de Policía, con un informe evaluatorio y emisión de conclusiones sobre la causa del deceso y la relación o no de éste con el servicio.



ARTÍCULO 104: Recibida la actuación sumaria la Jefatura de Policía remitirá las mismas a la Asesoría Letrada General para dictamen, emitido el cual, la Jefatura de Policía resolverá sobre el caso.

ARTICULO 105: En los casos previstos en el artículo 98 inciso 2) del presente reglamento, la orden de instrucción procederá del Comando Superior de Policía. ***A tal fin, el superior jerárquico directo del denunciado, o el jefe de unidad cuyo procedimiento, conducta o servicio fuera objetado, en un plazo máximo de 5 (cinco) días corridos desde la toma de conocimiento, llevará a cabo una actuación preliminar tendiente a recabar aquellos elementos necesarios para adoptar la decisión de instruir actuación, debiendo emitir opinión fundada sobre la procedencia del dictado de la orden de instrucción. La actuación ordenada*** tendrá por objeto comprobar la verosimilitud de la queja, denuncia o información, siendo aplicable a estas actuaciones los artículos 13, 14, 15, 16, 19, 20 y 26 del presente reglamento, en la medida en que los medios de prueba sean compatibles con la finalidad de la investigación.

ARTÍCULO 106: ***El instructor podrá citar al efectivo cuya conducta se investiga a dar explicaciones no juradas atinentes a aclarar los hechos e indicar las pruebas que a su juicio puedan ser útiles a la investigación.***

ARTICULO 107: Concluida la instrucción y no mediando conversión del expediente en actuación administrativa disciplinaria, el instructor ***previo informe fundamentado elevará por la vía jerárquica al Subjefe de Policía, quien dispondrá el archivo de las actuaciones.***

ARTICULO 108: Cuando de la actuación sumaria extradisciplinaria, a juicio del instructor u órganos superiores que intervengan en el diligenciamiento, surjan indicios que ameriten la instrucción de actuación administrativa disciplinaria en investigación de presuntas faltas administrativas, el instructor u Órgano Superior tendrá facultades para testimoniar las piezas pertinentes y proceder, conforme a este reglamento, de acuerdo a la gravedad de las faltas administrativas que deberán investigarse.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 109: ***En las actuaciones administrativas disciplinarias y extradisciplinarias*** se aplicarán supletoriamente y en la siguiente prelación:

- 1)** La Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia (Ley 1284);
- 2)** El Código de Procedimiento Penal y Correccional de la Provincia (C.P.C. y C); y
- 3)** Los principios generales del derecho público.



ARTICULO 110: Todos los términos se contarán por días hábiles, salvo disposición expresa en contrario prevista en el presente reglamento. La habilitación de días inhábiles podrá ser dispuesta por decisión fundada del comando superior.

ARTICULO 111: El presente reglamento será objeto de estudio en los planes curriculares de los cursos de formación de todos los cuadros, y será distribuido con cargo a todo el personal policial.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 112: Las actuaciones administrativas que a la fecha de entrada en vigencia del presente reglamento, aún no tuvieran resolución definitiva se ajustarán al procedimiento que prescribe el presente, debiendo aplicarse de oficio el principio de retroactividad de la ley penal más benigna; y los caracteres de legitimidad, ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos emitidos en las actuaciones administrativas anteriores a la entrada en vigencia del presente reglamento.